

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MONTE CAPELLA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR RAFAEL SALDAÑA BRAMBILA, A QUIEN DE MANERA SUCESIVA SE LE CONOCERÁ COMO "LA SOCIEDAD", Y POR OTRO LADO LA SOCIEDAD HOJAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE CONOCERÁ COMO "EL PRESTATARIO" Y DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A. DECLARA "LA SOCIEDAD", POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I. Ser una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **57,795**, con fecha del 21 de mayo del 2020, pasada ante la fe del Licenciado **Juan Diego Ramos Uriarte**, Notario Público número ciento quince.
- II. Manifiesta que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico y que estas se encuentran facultadas dentro de la Escritura Pública número 36 de Guadalajara, Jalisco, asimismo manifiesta que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente instrumento.
- III. Que se encuentra debidamente registrada en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MCE200623RA2**.
- IV. Que su domicilio se encuentra en la calle Ludwig Van Beethoven número 4914, en la Colonia Lomas de Guadalupe, C.P 45038, en Zapopan, Jalisco.

B. DECLARA "EL PRESTATARIO", POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I. Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **66,233**, con fecha del 21 de septiembre del año 2009, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público número 64 de Guadalajara, Jalisco.
- II. Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **HMA090923AH4**.
- III. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Trigo número 1240, de la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
- IV. Contar con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.

- V. Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – Sujeto a los términos y condiciones del presente contrato, **"LA SOCIEDAD"** presta a **"EL PRESTATARIO"** los servicios que se mencionan a continuación:

- **SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA A TRAVES DE MEDIO ELECTRONICOS.**
- **ESTUDIO DE MERCADO DE MERCANCIAS Y PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.**

SEGUNDA. – PRECIO. – **"EL PRESTATARIO"** se compromete a pagar a **"LA SOCIEDAD"** por medio de cheque o transferencia electrónica en la cuenta bancaria que éste último designe por la cantidad referida en la cláusula anterior, contra entrega de la factura emitida por **"LA SOCIEDAD"**.

TERCERA. – FORMA DE PAGO. – **"EL PRESTATARIO"** pagará por medio de cheque o transferencia electrónica en la cuenta bancaria que éste último designe por la cantidad referida en la cláusula anterior, contra entrega de la factura emitida por **"LA SOCIEDAD"**.

CUARTA. – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. – La función de este contrato es que **"LA SOCIEDAD"** le dará servicio con exclusividad a **"EL PRESTATARIO"**.

Es decir, cuando **"EL PRESTATARIO"** necesite el servicio, puede buscarlo y pactarlo, pero será **"LA SOCIEDAD"** quien lleve a cabo la operación como una gestión.

QUINTA. – INFORMES. – **"LA SOCIEDAD"** se obliga a informar a **"EL PRESTATARIO"** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato, y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin el consentimiento expreso de **"EL PRESTATARIO"**.

SEXTA. – VIGENCIA. – El presente contrato tiene una duración de un año, iniciando el día **16 DE OCTUBRE DEL 2023** y terminando el día **16 DE OCTUBRE DEL 2024**, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

SÉPTIMA. – RELACIÓN NO LABORAL. – Queda expresamente convenido que cuando **"LA SOCIEDAD"** se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ningún índole entre **"EL PRESTATARIO"** y el mismo, quedando a cargo de **"LA SOCIEDAD"**, todas las responsabilidades

provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **"EL PRESTATARIO"**.

OCTAVA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que dé la otra con 30 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, **"EL PRESTATARIO"** tenga oportunidad de designar a quien sustituya a **"LA SOCIEDAD"**.

NOVENA. – RESCISIÓN. – Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que contrae, y aquellas otras que emanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de **"LAS PARTES"**, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

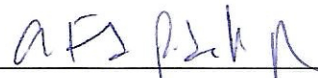
En testimonio de lo anterior y enteradas **"LAS PARTES"** de las obligaciones que asumen conforme al presente contrato, lo firman por duplicado en Guadalajara, Jalisco, a **16 DE OCTUBRE DEL 2023**.

"LA SOCIEDAD"



RAFAEL SALDAÑA BRAMBILA
En Representación de
MONTE CAPELLA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

"EL PRESTATARIO"



OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ
En Representación de
HOJAS MAYA S.A. DE C.V.

